

1. Khái niệm và các dấu hiệu của VPPL

Định nghĩa

Vi phạm pháp luật là **hành vi trái pháp luật** (hành động hoặc không hành động), **có lỗi** của chủ thể **có năng lực hành vi** (năng lực trách nhiệm pháp lý) thực hiện, **xâm phạm đến các quan hệ xã hội** được pháp luật bảo vệ, đến quyền, lợi ích của con người.



Dấu hiệu 1. Hành vi nguy hiểm cho xã hội



- VPPL phải là **hành vi** của con người. Nếu mới chỉ dừng lại ở **suy nghĩ** thì không bị coi là VPPL.
- Hành vi VPPL có thể diễn ra dưới dạng **hành động** hoặc **không hành động**.

Dấu hiệu 2. Tính trái pháp luật xâm phạm tới những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

- Một hành vi chỉ bị coi là VPPL nếu nó có tính **trái pháp luật**. (nghĩa là thực hiện ko đúng với các quy định pháp luật của nhà nước)
- Dấu hiệu này dùng để phân biệt với những hành vi **trái với các quy tắc xã hội khác** (trái đạo đức, trái tập quán, trái với quy tắc của các tổ chức...).

①

HỐI LỘ

②

TẶNG QUÀ

Dấu hiệu 3. Tính có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý

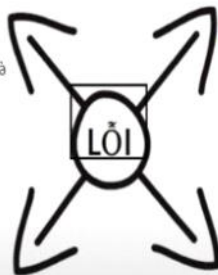
→ **TÍNH CÓ LỖI**: Lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi VPPL của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra

CỐ Ý TRỰC TIẾP

- Nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội
- Thấy trước hậu quả của hành vi và mong muốn hậu quả xảy ra

Vô ý vì quá tự tin

- Thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội
- Nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.



CỐ Ý GIÁN TIẾP

- Nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội
- Thấy trước hậu quả của hành vi có thể xảy ra
- Tuy không mong muốn nhưng vẫn cố ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Vô ý do carelessness

- Không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Sự kiện bất ngờ



Tình trạng không có NLTN hình sự



Phòng vệ chính đáng



Tình thế cấp thiết



Rủi ro xảy ra trong quá trình nghiên cứu...



Thi hành mệnh lệnh của cấp trên



2. Các yếu tố cấu thành của VPPL

a. Mặt khách quan của VPPL

- **Định nghĩa**: là những biểu hiện ra bên ngoài của VPPL, gồm những yếu tố sau:
 - **Hành vi** trái pháp luật.
 - **Hậu quả** do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội.
 - **Mối quan hệ nhân quả** giữa hành vi trái PL với hậu quả mà nó gây ra cho XH.
 - Các yếu tố khác: **thời gian, địa điểm, phương tiện** VPPL.

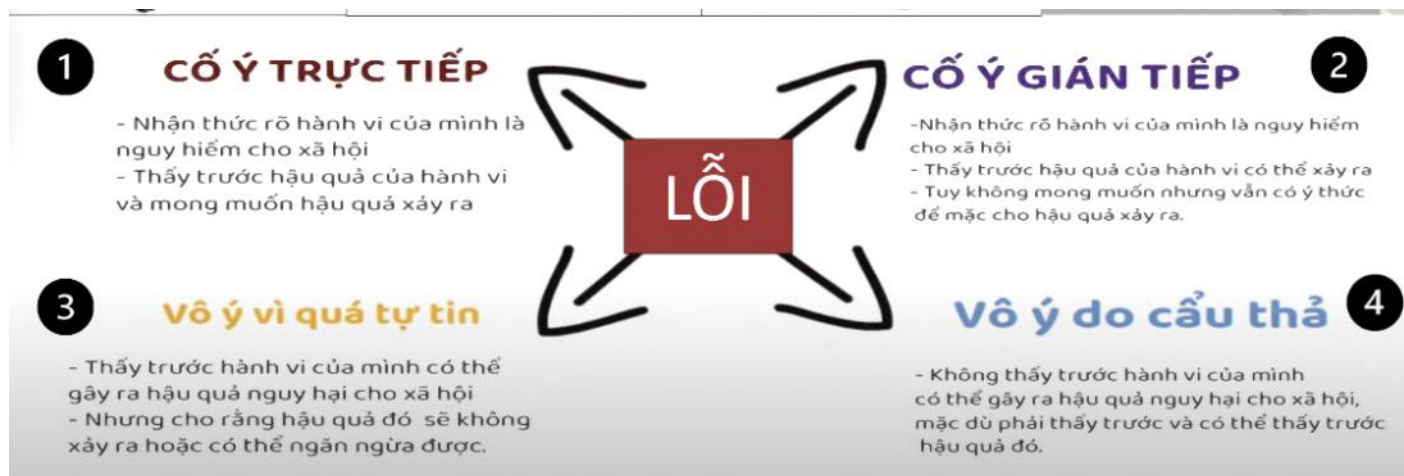
b. Mặt chủ quan của VPPL

Mặt chủ quan của VPPL là những biểu hiện tâm lý bên trong của chủ thể VPPL. Bao gồm:

LỖI

ĐỘNG CƠ

MỤC ĐÍCH



b. Mặt chủ quan của VPPL

→ **Động cơ vi phạm:** là động lực thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi VPPL.

→ **Mục đích vi phạm:** là kết quả cuối cùng mà trong suy nghĩ của mình chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi VPPL.

c. Chủ thể VPPL

→ Định nghĩa:

Chủ thể của VPPL là các **Cá nhân, Tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý** (có khả năng chịu trách nhiệm đối với hành vi trái pháp luật của mình).

3. Phân loại vi phạm pháp luật

a. Vi phạm Hình sự (Tội phạm)

→ Là hành vi **nguy hiểm** cho xã hội được pháp luật hình sự quy định, do **người có năng lực trách nhiệm hình sự** thực hiện một cách **cố ý hoặc vô ý** xâm phạm các **quan hệ xã hội** được nhà nước bảo vệ.



b. Vi phạm pháp luật hành chính

→ Là hành vi do **cá nhân, tổ chức** thực hiện một cách **cố ý hoặc vô ý**, xâm phạm các **quy tắc quản lý nhà nước** mà không phải là **tội phạm hình sự**, và theo **quy định** của pháp luật **phải bị xử phạt vi phạm hành chính**.

c. Vi phạm pháp luật dân sự

→ Là những **hành vi trái pháp luật**, có lỗi, thực hiện một cách **cố ý hoặc vô ý**, xâm hại tới những **quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân** có liên quan tới **tài sản hoặc các quan hệ phi tài sản** khác.

d. Vi phạm kỉ luật

- Là những hành vi **có lỗi** của chủ thể
- Trái với những **nội quy, quy chế** đã được xác lập nhằm thiết lập trật tự trong nội bộ của cơ quan, tổ chức.

II. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. Định nghĩa trách nhiệm pháp lý



“Trách nhiệm pháp lý” được hiểu theo 2 nghĩa:
Tích cực & Tiêu cực

→ **Theo nghĩa tích cực:** Trách nhiệm pháp lý là bốn phận, nghĩa vụ của chủ thể theo quy định của pháp luật.

➤ **Theo nghĩa tiêu cực:** Trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu về vật chất hoặc tinh thần và được áp dụng bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đặc điểm trách nhiệm pháp lý

THỨ NHẤT

- TNPL là hậu quả pháp lý bất lợi của hành vi VPPL, **chỉ phát sinh khi có VPPL xảy ra** trên thực tế.

THỨ HAI

- TNPL được xác định bằng **một trình tự đặc biệt** bởi cơ quan nhà nước có **thẩm quyền** theo quy định pháp luật.

THỨ BA

- Các biện pháp của TNPL mang tính **cưỡng chế nhà nước**, có giá trị pháp lý bắt buộc và được NN bảo đảm thực hiện đối với các chủ thể VPPL.

3. Phân loại trách nhiệm pháp lý

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

- Là dạng TNPL nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng đối với những chủ thể có hành vi phạm tội do pháp luật hình sự quy định.

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

- Là loại TNPL do các cơ quan nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể VPPL hành chính.

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

- Là loại TNPL do tòa án áp dụng đối với cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật dân sự.

TRÁCH NHIỆM LÝ LUẬT

- Là TNPL áp dụng trong các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan do thủ trưởng áp dụng.

a. TNPL Hình sự (Hình phạt) (AD với Cá nhân & Pháp nhân thương mại)

HÌNH PHẠT CHÍNH

(được tuyên độc lập và mỗi tội phạm chỉ được tuyên 1 HP chính)

- Cảnh cáo
- **Phạt tiền (CN+PN)**
- Cải tạo không giam giữ
- Trục xuất
- Tù có thời hạn
- Tù chung thân
- Tử hình
- Đình chỉ hoạt động có thời hạn (PN)
- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (PN)

HÌNH PHẠT BỔ SUNG

(không thể tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm với HP chính đối với mỗi tội phạm)

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định...
- Cấm cư trú . Quản chế
- Tước một số quyền CD . Tịch thu tài sản
- **Phạt tiền** khi ko áp dụng làm HP chính (CN+PN)
- Trục xuất khi không áp dụng làm hình phạt chính.
- Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 1 số lĩnh vực nhất định (PN)
- Cấm huy động vốn (PN)

b. Trách nhiệm hành chính



Các hình thức xử phạt VPHC

- a) Cảnh cáo
- b) Phạt tiền
- c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
- d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC
- đ) Trục xuất

LƯU Ý

Hình thức xử phạt chính: a, b, c, d, đ.

Hình thức xử phạt bổ sung: c, d, đ.

Mỗi VPHC chỉ được QĐ 1 hình thức xử phạt chính; có thể QĐ 1 hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo.

c. Trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm DÂN SỰ bao gồm

- Buộc xin lỗi, cải chính công khai
- Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự
- Buộc bồi thường thiệt hại
- Phạt vi phạm

d. Trách nhiệm kỷ luật

